

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3606/2531

การสื่อสารแห่งประเทศไทย
นายเจริญ จรรย์โยธิน

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 165 (7)

การที่การสื่อสารแห่งประเทศไทยจัดให้มีบริการพูดวิทยุโทรศัพท์ที่ไปต่างประเทศและเรียกเก็บเงินค่าบริการนั้น ถือได้ว่าการสื่อสารแห่งประเทศไทยเป็นผู้ดำเนินการรับทำางานต่าง ๆ เรียกเอาสินจ้างอันจะพึงได้รับในการนั้น ดังนั้นสิทธิเรียกร้องสำหรับค่าบริการในการพูดวิทยุโทรศัพท์ที่ไปต่างประเทศดังกล่าวจึงมีอายุความ 2 ปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 165(7)

โจทก์ฟ้องว่าจำเลยเป็นผู้เช่าเครื่องโทรศัพท์จากองค์การโทรศัพท์ และได้ใช้บริการของโจทก์พูดวิทยุโทรศัพท์ต่างประเทศระหว่างวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๒๕ ถึงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๒๕ เป็นเงิน ๒๐,๓๑๒ บาท โจทก์ทวงถามให้จำเลยชำระเงินจำนวนดังกล่าวแล้ว จำเลยเพิกเฉยขอให้พิพากษาให้จำเลยชำระเงินดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ย

จำเลยให้การว่า โจทก์นำคดีมาฟ้องเกิน ๒ ปี คดีขาดอายุความตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๖๕ และให้การต่อสู้ในเรื่องอื่น ๆ

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงินจำนวน ๒,๘๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาโดยมติที่ประชุมใหญ่วินิจฉัยว่า การที่การสื่อสารแห่งประเทศไทยจัดให้มีบริการพูดวิทยุโทรศัพท์ติดต่อไปต่างประเทศ และเรียกเก็บเงินค่าบริการในการพูดวิทยุโทรศัพท์นั้น ถือได้ว่าการสื่อสารแห่งประเทศไทยเป็นผู้ดำเนินการรับทำงานต่าง ๆ และเรียกเอาสินค้าจ้างอันจะพึงได้รับในการนั้น ตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๖๕ (๗) ดังนั้นสิทธิเรียกร้องสำหรับค่าบริการในการพูดวิทยุโทรศัพท์ไปต่างประเทศของโจทก์ จึงมีอายุความ ๒ ปี โจทก์ฟ้องคดีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๒๗ เพราะฉะนั้นสิทธิเรียกร้องค่าพูดวิทยุโทรศัพท์ที่เกิดก่อนวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๒๗ จึงขาดอายุความ

พิพากษายืน

(ชูเชิด รักตะบุตร-สง่า ศิลปประสิทธิ์-ถาวร ตันตราภรณ์)

ศาลแพ่ง - นายมนูพงศ์ รุจิกันทะ

ศาลอุทธรณ์ - นายส่อง สุขบุญณพันธ์

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น